PARTNERS of the AMERICAS

Conectamos • Servimos • Transformamos Vidas

PARTNERS of the AMERICAS

Conectamos • Servimos • Transformamos Vidas

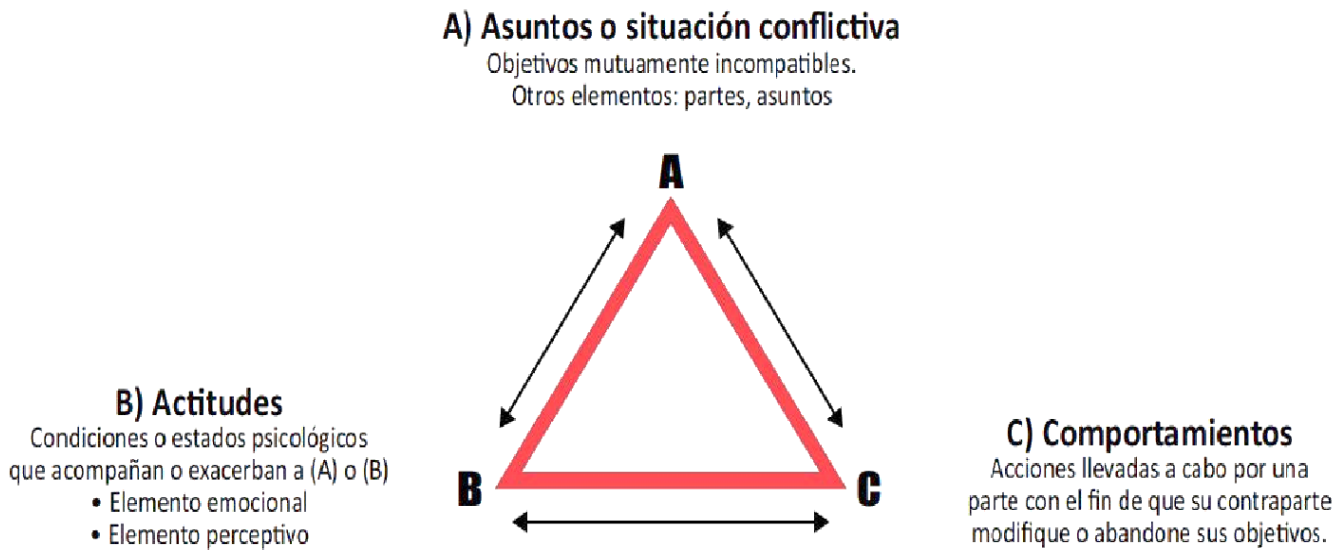
MANUAL PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1. ¿Qué es el conflicto?

El conflicto se define como la posición entre dos o más partes que tienen diferencias, este surge cuando estas partes perciben que sus metas, valores o hechos son excluidos mutuamente, es decir que son incompatibles. "El conflicto es el proceso en el que una de las partes percibe que la otra se opone o afecta de forma negativa sus intereses" (J. A. Walls, Jr.)

Para POA, es prioritario, que al interior del equipo podamos resolver nuestros conflictos con base en el respeto mutuo, la tolerancia y la aceptación de nuestras diferencias.

Inicialmente, es importante que sepamos que a lo que debemos llegar al momento de un conflicto, más que a controlarlo es a **transformarlo.** El resultado de la resolución del conflicto nos debe llevar a conciliar las contradicciones de las partes, sus actitudes internas y sus comportamientos.



Fuente: Galtung, Johan. Peace by peaceful means: peace and conflict, development and civilization

Positivo

El conflicto para POA puede ser una fuerza positiva. La aparición y solución puede conducir a un resultado constructivo del problema. La necesidad de solucionar el conflicto lleva a que la gente busque formas de cambiar cómo hace las cosas. El proceso de solución de conflictos es un estímulo para el cambio positivo al interior de POA.

Negativo

El conflicto también llega a presentar efectos negativos importantes, con lo que desvía los esfuerzos para el logro de las metas y agota los recursos, en particular el tiempo. Si son graves las opiniones, ideas y creencias enfrentadas; afectan también el bienestar psicológico de las personas, ocasionando altos niveles de resentimiento, angustia, tensión, ansiedad y estrés. Estos sentimientos se derivan de la amenaza que representa el conflicto para el sistema de creencias personales. Durante un período amplio, el conflicto quizás dificulte la creación y el

Uno de los desafíos para quienes se desempeñan como líderes de un equipo consiste en desarrollar un equipo capaz de manejar y resolver el conflicto.

La resolución de conflictos laborales es un reto que pone a prueba nuestra asertividad y cooperación para llegar a acuerdos. Estos deben asimilarse por todos los equipos para mejorar la productividad y clima laboral.

3. ¿Por qué surgen conflictos en el trabajo?

Estilos dispares. Las personalidades de los miembros del equipo pueden traducirse en un clima laboral distendido o generar un choque. Esto es especialmente habitual cuando los estilos de trabajo son más dispares dentro de un mismo programa.

Conflicto de información. Este problema se da a través de malentendidos entre los miembros del equipo, como una mala comunicación o transmisión de datos o instrucciones deficientes.

Conflicto de intereses. Se produce cuando cada uno de los colaboradores tiene necesidades diferentes y realiza sus actividades o tareas obstaculizando los intereses de los otros miembros del equipo.

Conflictos estructurales. Se generan por desigualdades culturales o educacionales en cuanto a los roles en la línea de trabajo.

Conflicto de valores. Cuando un empleado intenta imponer sus valores personales a otro miembro de su equipo de trabajo.

Los conflictos pueden ser:

▪ Intragrupal, es un conflicto entre los miembros de un mismo equipo

▪ Intergrupal, se da entre diferentes áreas

4. Cómo prevenir los conflictos laborales

No hay ninguna fórmula secreta que asegure que POA mantendrá su paz interna en cualquier circunstancia, pero hay una serie de acciones en nuestra cultura POA que pueden ayudar a conseguirlo.

No perdemos de vista nuestro enfoque, Cuando se trata de cambiar el mundo, nadie puede hacerlo solo. Reconocemos el impacto que generan nuestros programas en las comunidades, conectamos, servimos y transformamos vidas. Cada objetivo, meta, proceso, actividad o tarea que realizamos con un colega nos ayuda a priorizar nuestra misión.

Somos empáticos, Es una de las cualidades más importantes para poder trabajar en equipo. La empatía es una competencia clave de la inteligencia emocional. Ser empático significa ser capaz de ver el mundo como la persona que tienen enfrente, conseguir compartir y comprender sus sentimientos, necesidades, preocupaciones…y actuar en consecuencia. Sea cual sea el puesto de trabajo, la empatía beneficiará la relación con los demás miembros del equipo, ya que mejora notablemente la comunicación y la relación interpersonal.

- Puedes hacerlo cuando te das **tiempo para conocer** bien a tus compañeros
- **Estar al día**. Saber si alguno de tus compañeros se va de viaje, está a punto de casarse o se va de viaje te ayudará a conocerlo mejor.
- **Observar y escuchar**. Para mejorar la empatía, tienes que observar con atención. Fijarte en las reacciones de las personas que te rodean, en cómo les afecta lo que les está pasando y analiza por qué se pueden estar sintiendo así.
- **Reflexiona**. Después de observar, reflexiona sobre tu postura respecto a la situación que vive tu compañero. Si has sido amable, si has negociado un punto de vista o te has mantenido imperturbable, etc.
- Parte de la base de que **tu forma de ver las cosas es sólo tuya**, y no por eso es más válida que la de los demás.
- **Ayuda en lo que puedas**. Piensa en cómo podrías serles de utilidad. Quizás podrías hacerles algún favor, ayudarlos con alguna tarea, etc.

Aprendemos a negociar. La disparidad de opiniones se va a producir la mayoría de las veces que haya que tomar una decisión en equipo. Por consiguiente, resulta imprescindible que los profesionales aprendan a negociar para **llegar a acuerdos** que, aun no satisfaciéndolos completamente a todos ellos, eviten conflictos.

Tenemos sinceridad entre compañeros. El asertividad o la capacidad para expresar una opinión diferente sin sentirse mal por ello ni ofender a otro compañero es una cualidad personal que puede **ahorrar muchos problemas**. Por consiguiente, fomentamos un clima de sinceridad y confianza basados en el respeto mutuo.

5. Etapas para la resolución del conflicto

Siempre que exista un conflicto en POA, vamos a solucionarlo a través de las siguientes etapas (cuando la resolución del conflicto no pueda ser solucionada en la primera etapa, deberá evolucionar hacia la siguiente etapa, y así sucesivamente):

5.1 Acepta e identifica el por qué se presenta

En el momento en que comienza a existir un conflicto laboral lo último que debes hacer es ignorarlo o fingir que no existe. Esto solo hace que el problema aumente

Recuerda que, conforme avance el tiempo, el problema también lo hará, y si no es atendido de manera correcta generará más tensión entre los elementos implicados.

5.2 Entre las partes

Toma el tiempo necesario para tener un espacio de auto reflexión, Analiza. Hay una alta energía emocional en esta etapa: miedo, agresión, ataque o una reacción de autodefensa.

Es importante empoderarte si eres la persona afectada por un conflicto, por lo tanto, debes involucrarte en la solución del conflicto que se presenta; al momento que se presente, deberás dialogar con la otra persona sobre sus diferencias, emociones y llegar a un compromiso para mejorar las relaciones o solucionar las situaciones.

Debes realizar las siguientes preguntas previas para auto reflexionar: ¿Con quién debo iniciar una conversación para solucionar el conflicto? ¿Qué conversación debo iniciar para tomar las acciones que conduzcan a la superación de este conflicto? ¿Qué conversación está faltando para hacerme cargo de esta situación?

Se aconseja un lugar fuera de la oficina y con privacidad donde puedan hablar las partes involucradas en el conflicto.

El supervisor debe realizar un seguimiento de la situación y en caso de que el conflicto no sea resuelto es momento de intervenir directamente como mediador, siga al paso 5.3.

5.3Intervención del Supervisor o líder

Como supervisor tienes el rol de mediador, es importante ser muy objetivo con la situación; si se presenta un **conflicto intragrupal,** intenta analizar la situación y no tomar partido, así creas que alguna parte tiene más razón que otra.

Si el **conflicto es intergrupal,** inicialmente debes hacer saber la situación supervisor de la otra persona y discutirla. Cada uno hablará con las partes involucradas siguiendo la estrategia de los tres momentos:

1) Conversación con cada parte por separado

- ✓ Reconocimiento de las partes de la existencia del conflicto
- ✓ Cada parte involucrada expresará cómo se siente con la situación
- ✓ Definir el problema, impactos y perspectiva de cada uno
- ✓ Definir necesidades e intereses de cada uno
- ✓ Plantear soluciones que puedan dar fin al conflicto desde la perspectiva de la parte involucrada lo más pronto posible.

2) Consolidar y analizar las dos conversaciones entre los supervisores

- ✓ ¿Qué es lo que quieren los involucrados?
- ✓ ¿Por qué esto es importante para ellos?
- ✓ ¿Cuáles son sus intereses comunes y cuáles son los distintos?
- ✓ ¿Cuáles son los resultados concretos comunes esperados?

3) Conversación con las dos partes

- ✓ Revisar su entendimiento del conflicto, respetar la perspectiva de uno y otro
- ✓ Las partes conocerán cómo se siente la contraparte debido al conflicto
- ✓ Consolidar el entendimiento en común del problema;
- ✓ Consolidar necesidades e intereses en común
- ✓ Definir soluciones concretas (compromisos)
- ✓ Acordar los pasos de seguimiento

Notas:

- Aunque el conflicto sea con otra área/programa, es importante ser objetivo; no se trata de defender a alguien de tu equipo, se trata de que como líderes sean parte de la solución.
- Cuando estés mediando, intenta llevar la reunión hacia ejemplos claros de situaciones en las que las partes se hayan sentido emocionalmente afectadas, sin que esto sea expresado personalmente; por ejemplo: “Me sentí molesto cuándo… Dónde… Por qué”.
- Evita ataques personales, en los conflictos más tensos, los miembros del equipo pueden llegar a proferirse acusaciones muy graves e incluso a formularse descalificaciones personales.
- Durante la resolución del conflicto evita que utilicen frases como: La otra parte me hizo sentir…el/ella siempre…el/ella nunca, etc.
- Evita la resistencia e incentiva la conciliación.

- Busca una solución inmediata y eficaz.
- Llega a acuerdos convenientes para cada parte.

5.4 Intervención de RRHH

Cuando el conflicto llega a esta fase, después de pasar por las dos anteriores, el supervisor deberá enviar un correo a Gestión Humana, con un resumen de la situación, donde informe cómo se manejó anteriormente el conflicto. En este paso con la intervención del Supervisor y Gerente, se abordará la situación con las partes involucradas procurando hacer seguimiento a los compromisos planteados y formalmente se realizará un acta de compromiso y el seguimiento respectivo.

En esta fase, se evaluarán los argumentos que se presentan y se tomarán decisiones sobre los compromisos para la resolución del conflicto.

5.5Comité de Convivencia

En esta etapa el conflicto pasa a ser una situación de presunto acoso laboral, donde algunas de las partes involucradas podrán hacer conocer lo sucedido al comité para el trámite respectivo, antes de pasar a esta fase es importante tener en cuenta qué es y qué no es acoso laboral.

En el siguiente comparativo pueden identificar las conductas que pueden constituir acoso laboral y cuáles no:

Se Constituye en Acoso Laboral	No se Constituye en Acoso Laboral
Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias (esto además puede llegar a constituirse en un delito de lesiones personales).	No es acoso laboral el asumir una determinación firme en la toma de una decisión, siempre que se enmarque dentro del debido respeto.
Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social.	Se tendrá como una conducta respetuosa, el trato cordial, sin discriminación o señalamiento por credo o color o tendencia política, libre de palabras soeces o hirientes.
Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo; o incluso en privado.	No se tendrá como acoso laboral el llamado de atención que se haga ni la premura exigida para el cumplimiento de una labor encomendada.
Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo.	No será entonces acoso laboral la exigencia de diligencia y cumplimiento en las labores correspondientes al cumplimiento de su cargo.
Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad	No es acoso hacer las denuncias, de manera fundada y seria, sin sospecha de retaliación y en

quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios.	aras de lograr climas laborales adecuados para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo (una calificación humillante atenta contra la dignidad de la persona, inclusive si se hace en privado, en este evento, hay lugar a que la víctima pruebe la conducta).	No es acoso laboral la contra argumentación de propuestas y la disparidad en las opiniones, de manera fundada, dado que ello redunda en beneficio de la empresa.
Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público; (esta conducta en privado es igual de reprochable, se convierte en un acoso laboral, solo que la víctima deberá probarlo).	No dará lugar al acoso laboral una sugerencia generalizada sobre vestuario o incluso privada, si tiene el propósito de propender por el respeto personal y el de la empresa.
La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona (Si en algún momento se hace, incluso en privado).	No es acoso laboral el emitir un consejo en privado o realizar un estudio psicológico de personalidad, siempre y cuando éste no sea utilizado con fines ventajosos por la empresa o sus representantes.
La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa.	Encomendar labores ocasionales, incluso en espacios diferentes al habitual no se tendrán como conductas de acoso laboral, toda vez que se proponen como circunstancias extraordinarias.
La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados.	Las jornadas excesivas tienen soporte y fundamento legal como horas extras. Otro tipo de actividad atenta contra el bienestar laboral y contra el bienestar físico.
El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales	No será acoso laboral el asignar funciones especiales en consideración a la cualificación del personal, siempre y cuando no se sature laboralmente.
La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor.	Ante situaciones especiales, por cambio de políticas y planes establecidos en la empresa, puede darse la ocasión de restringir la entrega de materia prima; esto por supuesto tiene una consecuencia lógica de no poderse exigir el cumplimiento de resultados reseñados. Desde esta óptica, no será acoso laboral.

La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos (Un asunto muy diferente será la negativa de permisos para visitas necesarias al médico, pues hacen parte de la integridad física del funcionario y es un derecho irrenunciable).	Por necesidades urgentes de la empresa y ante eventuales modificaciones laborales, podrá restringirse de manera transitoria, la concesión de permisos o licencia, así como vacaciones. Hasta allí no se concibe una conducta de acoso laboral.
El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.	Debe recordarse que los anónimos y mensajes denigrantes pueden configurar un tipo penal de extorsión y o calumnia.

A tener en cuenta:

Ante la presencia reiterada y demostrable de algunos de estos comportamientos, todo empleado tiene derecho a presentar su queja por presunto acoso laboral ante el comité de convivencia laboral directamente obviando los pasos anteriores.